



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 383 - Resolución TDC - No Notifica - Art.9° de la Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-95402570-APN-DR#CNDC, caratulado: "BUNGE ARGENTINA S.A. Y RENOPACK S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10° DE LA LEY 27.442 (OPI 383)."

La presentación de fecha 29 de agosto de 2025 mediante la cual BUNGE ARGENTINA S.A. solicitó una opinión consultiva respecto de la renovación de la suscripción de un Contrato de Fazón con RENOPACK S.A.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido el 22 de diciembre de 2025.

Las Normas de Procedimiento Aplicables a las Solicitudes de Opiniones Consultivas, aprobadas por Resolución (ex) SCT 26/2006.

Lo dispuesto en los artículos 7°, 9°, 10, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación sujeta a consulta

La parte consultante solicita opinión sobre la prórroga de un Contrato de Fazón celebrado entre BUNGE ARGENTINA S.A. ("BUNGE") y RENOPACK S.A. ("RENOPACK").

El contrato dispone que RENOPACK prestará servicios de fraccionado y envasado de aceite refinado a granel a BUNGE, utilizando el 100% de la capacidad instalada de una planta industrial de su titularidad, ubicada en la localidad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe.

El contrato de envasado original tuvo vigencia desde el 24 de agosto de 2023 hasta el 24 de agosto de 2025. Mediante la Adenda N° 7, las partes acordaron prorrogar el plazo por doce meses adicionales, venciendo en consecuencia el 24 de agosto de 2026.

Conforme los términos del contrato, BUNGE entrega a RENOPACK el aceite refinado a granel junto con los insumos

necesarios para su fraccionado y envasado —cajas, etiquetas, preformas, tapas, entre otros—, y posteriormente RENOPACK devuelve el aceite ya fraccionado y envasado. BUNGE utiliza sus propias marcas en la comercialización y vende el producto a su propia clientela.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación consultada, evaluando si constituye una concentración económica bajo el artículo 7° de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, por cuanto no configura una concentración económica en los términos del artículo 7° de dicha norma.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que no existe transferencia de activos ni adquisición de influencia sustancial. RENOPACK conserva la titularidad y libre disposición de la planta, mientras que BUNGE aporta todos los elementos para la producción y comercialización del aceite envasado —insumos, marcas y clientela—. Ambas empresas continúan funcionando de forma separada e independiente, sin que BUNGE adquiera injerencia alguna en la toma de decisiones de RENOPACK.

El Dictamen señala además que la prórroga del contrato no altera el análisis efectuado oportunamente en la OPI 358, donde se concluyó que el contrato original constituía una simple relación contractual de suministro que no involucraba una concentración económica.

III. Análisis del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal coincide con el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 22 de diciembre de 2025.

El contrato sometido a consulta configura una relación contractual de fazón en la cual RENOPACK presta servicios de fraccionado y envasado utilizando insumos provistos íntegramente por BUNGE. No se advierte transferencia de activos ni adquisición de control o influencia sustancial sobre RENOPACK. Cada empresa mantiene su independencia comercial y operativa.

La circunstancia de que el contrato haya sido prorrogado por un plazo adicional de doce meses no modifica la naturaleza jurídica de la operación ni altera las conclusiones previamente alcanzadas en la OPI 358.

IV. Conclusión

La prórroga del Contrato de Fazón celebrado entre BUNGE ARGENTINA S.A. y RENOPACK S.A. no configura una concentración económica en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442.

En consecuencia, la operación consultada no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer que la prórroga del Contrato de Fazón celebrado entre BUNGE ARGENTINA S.A. y RENOPACK S.A., mediante el cual RENOPACK presta servicios de fraccionado y envasado de aceite refinado a granel a BUNGE, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Hacer saber a la parte consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicable la presente resolución.

Artículo 3°.- Notifíquese a BUNGE ARGENTINA S.A. y a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a las actuaciones que tramitan por expediente EX-2025-95402570-APN-DR#CNDC, caratulado “BUNGE ARGENTINA S.A. Y RENOPACK S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 383)” e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442.

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación traída a consulta el 29 de agosto de 2025 por parte de BUNGE ARGENTINA S.A. (“BUNGE”) consiste en la renovación de la suscripción de un *Contrato de Fazón* entre RENOPACK S.A. (“RENOPACK”) y la firma BUNGE .
2. El contrato dispone que RENOPACK prestará servicios de fraccionado y envasado de aceite refinado a granel a BUNGE, del 100% de la capacidad instalada de una planta industrial perteneciente a la primera, y ubicada en la localidad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe.
3. El propósito de la solicitud de opinión consultiva es confirmar que la prórroga a ser celebrada entre BUNGE y RENOPACK, en relación con el contrato de prestación de servicios de almacenaje, fraccionado y envasado de aceite refinado a granel entre dichas empresas en la planta industrial de titularidad de RENOPACK, presentado oportunamente ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC), bajo el expediente EX-2023-99398685-APN-DR#CNDC “BUNGE ARGENTINA S.A. S/ OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 358)”, queda sujeto a la notificación obligatoria prevista en el artículo 9º de la Ley 27.442 (LDC).
4. En contraprestación por la prestación del servicio de *fazón*, BUNGE abonará un precio acordado en función de determinadas variables que conforman los costos fijos, la rentabilidad neta positiva y costos variables (incurridos por RENOPACK), y que podrán ser revisados por las partes cada tres (3) meses.¹
5. Conforme los términos del contrato de envasado original, su plazo de vigencia se extendió desde el 24 de agosto de 2023 al 24 de agosto de 2025. A través de la prórroga al contrato de envasado, BUNGE y RENOPACK acordaron prorrogar el plazo de vigencia del contrato de envasado original por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir del 24 de agosto de 2025, venciendo en consecuencia el 24 de agosto de 2026.
6. En tal sentido, BUNGE entregará a RENOPACK el aceite refinado a granel para su fraccionado y envasado por RENOPACK, para lo cual se utilizarán las cajas y etiquetas que requiera el servicio de envasado, así como también otros insumos necesarios (tales

¹ Conforme fuera estipulado en la Cláusula Séptima e identificada como Precio (7.1 y 7.2), del ANEXO I- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA “OFERTA DE SERVICIOS DE FAZÓN B-R N° 002/2023”, identificado como RE-2023-99396709-APN-DR#CNDC, fs. 15 y 17.

como preformas, tapas, film *stretch* para embalaje, etc.) los que serán entregados por BUNGE (en adelante, las cajas, etiquetas y otros insumos) y, posteriormente, RENOPACK entregará a BUNGE ese aceite refinado a granel ya fraccionado y envasado (en adelante, el aceite envasado).

7. La parte consultante entiende que, de acuerdo a los criterios de la ex CNDC, la prestación de los servicios bajo el *Contrato de Fazón* no cumpliría con los requerimientos para que su celebración se encuentre sujeta a la obligación de notificación obligatoria conforme a la LDC.
8. Sin embargo, realizan la consulta teniendo en cuenta que se ha firmado y existe un contrato de adquisición por parte de BUNGE, del 33,33% de las acciones de RENOPACK, que fuera celebrado en el marco de la propuesta presentada por la firma VICENTIN S.A.I.C. ("VICENTIN") en los autos caratulados "*VICENTIN S.A.I.C. s/ CONCURSO PREVENTIVO*", expediente 21-25023953-7, en trámite por ante el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, y cuya entrada en vigencia se encuentra sujeta a condiciones precedentes.
9. Asimismo, la parte consultante manifiesta que el contrato quedará resuelto en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación alguna, en el caso de que, en cualquier momento durante su vigencia, hubieren entrado en vigor los contratos suscriptos por VICENTIN, BUNGE, ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA ("ACA") y VITERRA ARGENTINA S.A. ("VITERRA") (BUNGE, ACA Y VITERRA los "Inversores Estratégicos"), en el marco de la propuesta concursal presentada por VICENTIN en su Concurso Preventivo.
10. La operación traída a consulta, la prórroga al contrato de envasado, se instrumentó mediante la Adenda N° 7 a la *Oferta de Servicios de Fazón B-R N° 02/2023*, emitida por RENOPACK el 21 de julio de 2025, y aceptada por BUNGE el 22 de julio de 2025.
11. BUNGE, entre otras actividades, se dedica a la industrialización, originación y comercialización de semillas vegetales en general (trigo, maíz, soja, maní, girasol y cártamo), como así también, de todo producto de la agricultura y ganadería. Asimismo, también se dedica al fraccionado y envasado de aceite refinado. También desarrolla actividades relacionadas con la producción, comercialización y distribución (mayorista y minorista) de fertilizantes y minerales, y a la explotación de instalaciones portuarias. Su controlante es BUNGE LIMITED.
12. RENOPACK es titular de la planta de envasado que se encuentra ubicada en la Ruta Nacional A012 Km 64,2 de la localidad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe.

II PROCEDIMIENTO

13. El 29 de agosto de 2025, BUNGE solicitó a la ex CNDC que emita una opinión consultiva en los términos del artículo 10 de la LDC, en cuanto a si la operación descripta —la prórroga de un *Contrato de Envasado*— se encuentra sujeta a la obligación de notificar conforme lo dispuesto en el artículo 9° de la LDC.
14. El 16 de septiembre de 2025, la ex CNDC efectuó un requerimiento a los consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el artículo 8° del Anexo del Decreto 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución (ex) SCT 26/2006 no comenzará a correr hasta tanto no se dé cumplimiento a lo solicitado.

15. El 11 de diciembre de 2025, la parte consultante efectuó una presentación dando cumplimiento formal a todo lo requerido, por lo que se pasaron las actuaciones a despacho.
16. El dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se emite en función de lo dispuesto en el artículo 31, inc. a) de la LDC, que dispone entre las funciones y facultades de la SCE “[r]ecibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de operaciones de concentraciones económicas...”.

III ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

III.1. Planteo de la parte consultante

17. En su presentación inicial, la parte consultante plantea que la planta de RENOPACK, por sí sola (planta de fraccionamiento y envasado de aceite refinado a granel) no constituye una empresa.
18. Asimismo, refieren que la transacción únicamente implica la utilización de dicha planta con el objetivo de prestar —en favor de BUNGE— los servicios de fraccionado y envasado de aceite refinado a granel, y que de acuerdo a lo estipulado en el *Contrato de Fazón*, BUNGE utilizará sus propias cajas y etiquetas del envasado del aceite refinado a granel; ii) utilizará sus marcas en la comercialización del aceite envasado; y iii) venderá el aceite envasado a su propia clientela.
19. Refiere a su vez, que, al aportar todos los elementos para la producción y comercialización del aceite envasado, es evidente que la transacción solamente implica la utilización de un activo aislado, por lo que no consideran que esta unidad empresarial se coloque o pase a ser controlada por BUNGE.
20. La parte consultante manifiesta que, con respecto a los contratos de fazón, la doctrina nacional ha entendido que éstos se encuentran sujetos a notificación en tanto conlleven la adquisición de una influencia sustancial o determinante sobre la política de ventas y comercial de otra empresa.
21. Conforme ello, manifiestan que, a los fines de producir y comercializar el aceite envasado, BUNGE, utilizará sus propios insumos, marcas y clientes, sin que RENOPACK tenga algún tipo de injerencia sobre la política de comercialización de BUNGE, en tanto que RENOPACK conservará la titularidad y libre disposición de la planta, lo que demuestra que cada una de las partes mantiene su propios negocios en funcionamiento individual e independientemente de la otra, con sus propios clientes, estrategias de negocios, sistemas de control y ventas.
22. Refiere que el plazo de la prórroga del *Contrato de Fazón* es de tan sólo 1 año, y que no puede considerarse como que sea una toma de control, ya que para que ello se configure, ésta debería tener una duración lo suficientemente prolongada en el tiempo como para afectar el mercado.
23. Refiere que, en la OPI 358² presentada por BUNGE en virtud del contrato de envasado original, (contrato original y que en la presente se prorroga), esta autoridad concluyó

² Expediente EX- 2023-99398685- -APN-DR#CNDC, caratulado: “BUNGE ARGENTINA S.A. S/ OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 358)”.

que “(i) del acuerdo sometido a consulta, se puede concluir que no se trata de una fusión de empresas, ni de una transferencia de fondo de comercio, ni de adquisición de acciones , (ii) no se advierte que haya una transferencia de activos, sino que se trata de un contrato de fazón, al cual no podría atribuirse un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios, (iii) no se advierte que, producto de la operación, la firma BUNGE ARGENTINA S.A. adquiriera alguna influencia o injerencia en la toma de decisiones de la firma RENOPACK S.A., sino que ambas empresas continúan funcionando de forma separada e independiente, con lo cual puede descartarse también que la operación encuadre en el artículo 7°, inciso e) de la Ley 27.442 considerando todas las circunstancias señaladas, puede concluirse que se trata de una simple relación contractual de suministro que no involucraría una concentración económica en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442.”

III.2. Análisis

24. Preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
25. En el caso en análisis, y tal como ya fuera analizado previamente en la OPI 358, no habría en el presente caso una toma de control de una empresa o de sus activos, conforme lo dispuesto en el artículo 7° de la LDC.
26. De la lectura del primer Contrato de Fazón sometido a consulta (OPI 358), se concluyó que no se trataba de una fusión de empresas, ni de una transferencia de fondo de comercio, ni de adquisición de acciones, con lo cual se analizó si la referida operación encuadraba o no en el inciso d) del artículo reseñado y si, producto de la operación, y con ello la adquisición de influencia sustancial conforme lo previsto en el inciso e). Respecto al inciso d) se dijo que no hubo transferencia de activos, sino que la misma implicaba la utilización de la planta de RENOPACK, la que le prestaría servicios de fraccionado y envasado a BUNGE del aceite refinado a granel, con los elementos aportados por éste último, es decir, sus propias cajas y etiquetas en el envasado del aceite refinado a granel, sus marcas de comercialización del aceite envasado y venderá el aceite envasado a su propia clientela, por lo cual RENOPACK conservará la titularidad y libre disposición de la planta. Respecto del inciso e) se dijo que no se advertía que como producto de la operación, BUNGE adquiriera alguna influencia o injerencia en la toma de decisiones de RENOPACK, sino que ambas empresas continuarían funcionando de forma separada e independiente.
27. En cuanto a su fundamentación *in extenso* nos remitimos en honor a la brevedad al Dictamen identificado como Anexo IF-2024-18553746-APN-CNDC#MEC.
28. La circunstancia de que el Contrato de Fazón haya sido prorrogado no altera el análisis efectuado en forma previa. En consecuencia, se concluye que la operación que origina la presente consulta no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC.

IV CONCLUSIÓN

29. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación traída

a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

30. Asimismo, se recomienda hacer saber a la parte consultante que la opinión consultiva fue emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
31. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: OPI 383 - Dictamen SCE - No sujeta a notificación (Art. 9° de la Ley 27.442)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.